

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL

(Division de la santé et de la sécurité du travail)

Région : Mauricie–Centre-du-Québec
Dossiers : 576228-04-1506 587315-04-1510
Dossier CNESST : 500384474

Trois-Rivières, le 27 mai 2016

DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF : Réjean Bernard

Résidence Christ-Roy
Partie demanderesse

et

Lyne Turcotte
Partie défenderesse

DÉCISION

DOSSIER 576228-04-1506

[1] Le 5 juin 2015, une représentante de la Résidence Christ-Roy (l'employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 27 mai précédent, à la suite d'une révision administrative.

[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision initiale qu'elle a rendue le 16 avril 2015 et déclare que madame Lyne Turcotte (la travailleuse) a subi un accident du travail, le 10 février 2015, ayant causé une entorse cervicale et un traumatisme craniocérébral mineur.

DOSSIER 587315-04-1510

[3] Le 14 octobre 2015, une représentante de l'employeur dépose au greffe de la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue par la CSST, le 8 octobre précédent, à la suite d'une révision administrative.

[4] Par cette décision, la CSST confirme la décision initiale qu'elle a rendue le 11 août 2015 et reconnaît un lien de causalité entre le nouveau diagnostic de névralgie occipitale du côté gauche et l'événement survenu le 10 février 2015.



[5] Le 1^{er} janvier 2016, la *Loi instituant le Tribunal administratif du travail*¹ est entrée en vigueur. Cette loi crée le Tribunal administratif du travail, lequel assume les compétences de la Commission des lésions professionnelles et de la Commission des relations du travail. En vertu de l'article 261 de cette loi, toute affaire pendante devant ces instances est continuée par la division compétente du Tribunal administratif du travail.

[6] L'audience s'est tenue à Trois-Rivières, le 29 avril 2016, en présence de la travailleuse, de son procureur et de l'avocate de l'employeur, laquelle est accompagnée de M. Benoît Lacerte, directeur général.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

DOSSIERS 576228-04-1506 et 587315-04-1510

[7] L'avocate de l'employeur demande au Tribunal de déclarer que la travailleuse n'a pas été victime d'un accident du travail le 10 février 2015.

[8] Bien que la survenance de l'événement et son lien de causalité avec les diagnostics en cause ne soient pas contestés, il est soutenu que cet événement n'est pas survenu à l'occasion du travail.

¹ RLRQ, c. T-15.1.

LES FAITS ET LES MOTIFS

DOSSIER 576228-04-1506

[9] Le tribunal doit d'abord déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle au sens de l'article 2 de la *Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles*² (la loi).

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

« **lésion professionnelle** » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récurrence, la rechute ou l'aggravation;

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

[10] La travailleuse exerce les fonctions de préposée à l'entretien ménager dans une résidence pour personnes âgées. L'horaire est de 35 heures à raison de 5 jours par semaine, et ce, de 8 h à 16 h.

[11] À l'extérieur des lieux du travail, l'employeur a mis à la disposition de ses employés un abri en toile utilisé comme fumoir, lequel est situé à une vingtaine de pieds de la porte de sortie. L'abri est assemblé pour l'hiver et retiré au printemps. Il a une dimension de 8' x 10' et comporte 5 chaises pour les employés.

[12] La travailleuse se rend au fumoir principalement lors de la pause du matin et occasionnellement à celle de l'après-midi. La durée des pauses est de quinze minutes, mais peut être écourtée par l'employeur s'il s'avère nécessaire d'intervenir auprès d'un bénéficiaire.

[13] Le 10 février 2015, la travailleuse prend sa pause matinale vers 10 h et se dirige, en compagnie d'une collègue, vers l'abri-fumoir tout en conservant ses cigarettes dans une de ses poches. Elle sort de la Résidence, fait quelques pas dans la voie d'accès et glisse en raison de la surface glacée dépourvue d'abrasifs. En tombant, la travailleuse se heurte la tête contre le sol. Elle se relève, étourdie, puis se rend dans le fumoir afin de reprendre ses esprits.

[14] La travailleuse éprouve par la suite des maux de tête et des nausées, et quitte sur l'heure du dîner.

² RLRQ, c. A-3.001.

[15] Le 11 février 2015, la travailleuse consulte le D^r Mario Boissonneault, lequel diagnostique une commotion cérébrale à la suite d'une chute sur la glace.

[16] Ce même jour, des radiographies sont prises du crâne et de la colonne cervicale. Le D^r Pierre Léveillé, radiologiste, ne relève pas de fracture à la voûte crânienne. Il note de la spondylarthrose au niveau C5-C6 avec pincement et ostéophytes de même que des protrusions ostéophytiques dans le trou de conjugaison C5-C6 du côté gauche.

[17] Le 16 février, le D^r Boissonneault diagnostique de nouveau une commotion cérébrale et ajoute celui d'entorse cervicale.

[18] Le 24 février, la D^{re} Martine Pronovost pose les diagnostics d'entorse cervicale et de commotion cérébrale. Le 5 mars, la médecin ajoute ceux de traumatisme craniocérébral et de névralgie occipitale gauche. Le 17 mars, elle s'interroge quant à la présence d'une hernie discale cervicale.

[19] Le 25 mars, une tomodensitométrie du rachis cervical est réalisée. La D^{re} Carolyne Laplante, radiologiste, note un alignement normal du rachis cervical sans signe de fracture. Elle rapporte une légère présence d'arthrose atlanto-odontoidienne et un léger pincement de spondylodiscarthrose à C5-C6 et C6-C7.

[20] Le 16 avril, la CSST accepte la réclamation de la travailleuse concernant un accident du travail ayant causé une entorse cervicale et un traumatisme craniocérébral mineur. Cette décision est confirmée, le 27 mai 2015, à la suite d'une révision administrative (dossier 576228).

[21] Le 17 avril, la D^{re} Pronovost examine la travailleuse et diagnostique une entorse cervicale, puis écarte la hernie discale. Elle recommande un retour progressif au travail.

[22] Entre les 1^{er} mai et 6 juillet, la D^{re} Pronovost pose à six reprises les diagnostics d'entorse cervicale et de névralgie occipitale gauche.

[23] Le 11 août, la CSST reconnaît la relation entre le nouveau diagnostic de névralgie occipitale gauche et l'événement d'origine. Cette décision est confirmée, le 8 octobre 2015, à la suite d'une révision administrative (dossier 587315).

[24] Dans la présente affaire, la D^{re} Boissonneault s'avère être la médecin qui a pris charge de la travailleuse au sens de l'article 224 de la *Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles*³ (la loi). Elle pose les diagnostics d'entorse cervicale et

³ RLRQ, c. A-3.001.

de traumatisme craniocérébral mineur, lesquels lient le Tribunal, ceux-ci n'ayant pas été contestés selon la procédure d'évaluation médicale.

224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

[25] Il n'est aucunement prétendu par la travailleuse ni soutenu par la preuve que la lésion alléguée puisse résulter d'une maladie professionnelle ou d'une récurrence, rechute ou aggravation d'une lésion antérieure. En conséquence, le Tribunal analyse la preuve soumise en regard de la notion d'accident du travail, telle que définie à l'article 2 de la loi.

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

« **accident du travail** » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

[26] Afin de faciliter la présentation d'une telle preuve, le législateur a introduit dans la loi une présomption de lésion professionnelle.

28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

1985, c. 6, a. 28.

[27] L'application de cette présomption nécessite que les trois critères énumérés dans la loi soient établis de façon prépondérante :

- i) la présence d'une blessure;
- ii) laquelle doit être survenue sur les lieux du travail;
- iii) alors que le travailleur était à son travail.

[28] Bien que les diagnostics d'entorse cervicale et de traumatisme craniocérébral constituent, de par leurs natures, des blessures au sens de la loi, il appert que la travailleuse n'exécutait pas son travail lors de leurs survenances. En effet, l'événement

survint en déplacement pour aller prendre une pause. La présomption de lésion professionnelle ne peut donc trouver application⁴, ce que ne conteste pas l'avocat de la travailleuse.

[29] Il incombe alors à la travailleuse de démontrer au moyen d'une preuve prépondérante qu'elle a subi un accident du travail au sens de l'article 2 de la loi. Les éléments constitutifs d'un tel accident sont :

- i) qu'un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause;
- ii) est survenu à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail;
- iii) et qu'il entraîne une lésion professionnelle.

[30] La chute de la travailleuse constitue certes un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, soit une chute sur une surface glacée, ce que, d'ailleurs, ne conteste pas la procureure de l'employeur.

[31] Cette chute se produit lorsque la travailleuse se rend pendant sa pause matinale au fumoir extérieur; l'événement ne survient donc pas par le fait du travail. L'alternative consiste alors à démontrer que l'événement en cause est survenu à l'occasion du travail. Sous cet aspect, les critères permettant de cerner ce concept sont⁵ :

- le lieu de l'événement;
- le moment de l'événement;
- la rémunération de l'activité exercée par le travailleur au moment de l'événement;
- l'existence et le degré d'autorité ou de subordination de l'employeur lorsque l'événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail;

⁴ En ce sens voir :
Desrochers c. Hydro Québec, [1992] C.A.L.P. 1241 (C.A.), permission pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême refusée;
Campeau et Ville de Montréal, [2002] C.L.P. 866;
Bédard et CHUQ (pavillon Hotel-Dieu), 2012 QCCLP 4614;
Barabé et Casino de Montréal, 2013 QCCLP 934;
Gélinas et Autobus Transco 1988 inc., 2015 QCCLP 3054.

⁵ *Plomberie et Chauffage Plombec inc. et Deslongchamps*, C.A.L.P. 51232-64-9305, 17 janvier 1995, B. Lemay;
Commission scolaire catholique de Sherbrooke et Binette, [1998] C.L.P. 700;
S.T.C.U.M. et Beauchemin, C.L.P. 109613-71-9901, 23 juillet 1999, C. Racine;
Vermette et Autobus S. Rompré ltée, C.L.P. 113743-04-9904, 27 septembre 1999, G. Marquis;
Laberge et Corporation d'Urgences-Santé, C.L.P. 111088-71-9902, 5 octobre 1999, M. Zigby;
Seoane et Université Laval, C.L.P. 157196-31-0103, 19 décembre 2001, H. Thériault;
Olymel Flamingo et Morier, C.L.P. 152565-62B-0012, 25 mars 2003, M.-D. Lampron.

- la finalité de l'activité exercée au moment de l'événement, qu'elle soit incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail;
- le caractère de connexité ou d'utilité relative de l'activité du travailleur en regard de l'accomplissement du travail.

[32] Il n'est cependant pas nécessaire que tous ces critères soient remplis, aucun d'eux n'étant en soi déterminant.⁶ Le Tribunal constate le caractère antinomique des décisions produites par les parties, lorsque survient un accident impliquant un employé-fumeur pendant une pause. Les principes qui suivent sont énoncés en regard des faits particuliers de la présente affaire, et ce, avec respect pour l'opinion contraire.

[33] La chute de la travailleuse survient dans une voie d'accès extérieure qu'elle empruntait pour prendre sa pause matinale. Il est généralement reconnu qu'un accident survenu pendant une pause est considéré comme étant connexe au travail et profitable à l'employeur.⁷ En ce sens, dans l'affaire Beaudry⁸, la juge administrative établissait que :

« [45] Le tribunal estime également qu'il est de l'essence même de la pause, d'être utile pour l'employeur puisqu'en relaxant et en faisant une autre activité que celle effectuée dans le cadre du travail, le travailleur se détend et est en mesure de reprendre le travail avec plus d'efficacité par la suite. L'utilité pour l'employeur de cette pause s'infère donc de la nature même de cette activité. L'utilité est démontrée également par le fait que l'employeur accepte de rémunérer cette pause. »

[34] Ensuite, précisons que l'événement survient sur les aires de l'établissement de l'employeur, tel que reconnu par l'avocate de l'employeur. La pause est rémunérée, mais, compte tenu des faits mis en preuve, cet élément est de moindre importance.

[35] La destination du lieu de pause choisi pour exercer une activité, somme toute personnelle, rompt-elle la connexité nécessaire avec le travail de façon à faire basculer l'événement traumatique dans la sphère des activités personnelles de la travailleuse? En regard des faits propres à la présente affaire, le Tribunal répond par la négative.

[36] D'abord, l'abri en question est assemblé par l'employeur, en prévision de la période hivernale, et sommairement aménagé avec des chaises afin de permettre aux employés-fumeurs, qui le désirent, d'assouvir ce besoin. Les pauses prises à cet endroit sont nécessairement autorisées par l'employeur. Qui plus est, l'employeur maintient un lien de subordination, car, à tout moment, il peut interpellier la travailleuse pour qu'elle intervienne de façon pressante auprès d'un bénéficiaire.

⁶ *Larochelle et Banque Laurentienne du Canada*, C.L.P. 156118-63-0103, 28 décembre 2001, D. Besse.

⁷ *Richelieu A et G Doyon et Piché*, C.L.P. 260349-08-0504, 14 novembre 2005, J.-F. Clément.

⁸ *Beaudry et Sleeman Unibroue inc.*, 2011 QCCLP 434.

[37] Ensuite, l'intention de fumer demeure bien secondaire, car la chute survient sur une voie permettant d'accéder au lieu aménagé par l'employeur à cet effet. D'ailleurs, cette activité n'est pas la cause directe de la chute, en fait, il s'agit d'une intention qui ne s'est pas matérialisée, la chute survenant sur la voie d'accès.⁹ La cause directe est plutôt la surface glacée de la voie empruntée sur laquelle aucun abrasif n'avait été appliqué. L'intention de fumer a certes eu une incidence sur le lieu choisi pour prendre la pause, soit le fumoir extérieur. Cependant la situation aurait été identique si la travailleuse était tombée dans un couloir de l'établissement en se rendant à la salle de repos dans l'intention de fumer.

[38] Compte tenu des faits particuliers mis en preuve, le Tribunal est d'avis que le lien de connexité n'est pas rompu par la seule intention de fumer, étant donné que la travailleuse tombe sur une voie d'accès extérieure dans le but de se rendre dans un endroit aménagé à cette fin par l'employeur. En fait, l'abri-fumoir constitue l'alternative autorisée à la salle de pause habituelle.

[39] Le Tribunal retient que la preuve est prépondérante pour établir que la chute de la travailleuse survenue le 10 février 2015 constitue un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause survenue à l'occasion du travail.

[40] D'autre part, l'apparition contemporaine des symptômes à la suite de la chute, le suivi médical qui s'amorce le lendemain de l'événement, la nature des blessures en cause et le site des lésions militent en faveur de l'établissement d'un lien de causalité entre l'événement en cause et les diagnostics d'entorse cervicale et de traumatisme craniocérébral mineur. D'ailleurs, l'avocate de l'employeur a reconnu ne pas contester la relation causale.

[41] La preuve s'avère donc prépondérante pour établir que la travailleuse a été victime d'un accident du travail, le 10 février 2015, lequel a entraîné une entorse cervicale et un traumatisme craniocérébral mineur.

[42] La requête de l'employeur est par conséquent rejetée.

DOSSIER 587315-04-1510

[43] Le Tribunal doit maintenant déterminer si le nouveau diagnostic de névralgie occipitale du côté gauche est relié à l'événement survenu le 10 février 2015. Ce diagnostic est posé dans le cours du suivi médical, et ce, moins d'un mois après la survenance de l'événement initial. De plus, il est compatible avec le traumatisme en

⁹ Dans le même sens concernant une travailleuse qui chute sur une voie d'accès extérieur en raison d'une flaque d'eau dans le but de se rendre à un abri-fumoir: *CSSS de la Pointe-de-l'Île*, 2011 QCCLP 3479.

question. D'ailleurs, la procureure de l'employeur a reconnu ne pas contester le lien de causalité entre l'événement d'origine et ce diagnostic.

[44] En conséquence, la preuve est prépondérante pour établir que le nouveau diagnostic de névralgie occipitale gauche est relié à l'événement survenu le 10 février 2015.

[45] La requête de l'employeur est par conséquent rejetée.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL :

DOSSIER 576228-04-1506

REJETTE la requête de la Résidence Christ-Roy, l'employeur;

CONFIRME la décision rendue, le 27 mai 2015, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, la CSST, à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que madame Lyne Turcotte, la travailleuse, a subi une lésion professionnelle le 10 février 2015 ayant causé une entorse cervicale et un traumatisme craniocérébral mineur;

DÉCLARE que la travailleuse a droit aux prestations prévues par la *Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles*.

DOSSIER 587315-04-1510

REJETTE la requête l'employeur;

CONFIRME la décision rendue, le 8 octobre 2015, par la CSST à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que le nouveau diagnostic de névralgie occipitale du côté gauche est relié à l'événement survenu le 10 février 2015;

DÉCLARE qu'à l'égard de ce diagnostic, la travailleuse a également droit aux prestations prévues par la *Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles*.

Réjean Bernard

M^e Nadia-Maude Hallé-Noël
MORNEAU SHEPELL
Pour la partie demanderesse

M^e Pierre-Alexandre Cyr
F.I.S.A.
Pour la partie mise en cause

Date de l'audience : 29 avril 2016